

1500780-72.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... O local é conhecido como ponto de tráfico. Nunca tinha visto o réu na prática do tráfico no local. No momento da abordagem ele estava sozinho. Quando o avistaram ele estava com a sacola na mão, correu e caiu com a sacola na mão. Com a queda, conseguiram abordá-lo. No momento da abordagem não apareceu nenhum parente do réu. Se recorda que ele disse que morava na proximidade, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE GUARUJÁ

3ª VARA CRIMINAL

guaruja3cr@tjsp.jus.br

1500780-72.2021.8.26.0536/

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500780-72.2021.8.26.0536 (2021/000186)

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CF, CF, BO, CF

2050519/2021, 16363654, 1130/21/203, 2050519 - DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA,

DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALDEMIR ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

WALDEMIR ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA, qualificado nos autos (fl. 2), foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que no dia 22 de fevereiro de 2021, por volta das 09h10, na Rua Chile, nº 15, Jardim Santa Genoveva, Guarujá, o réu guardava e trazia consigo, para fins de entrega à consumo de terceiros, 33 porções individuais de COCAÍNA, pesando aproximadamente 50 gramas, e 31 porções individuais de MACONHA, pesando aproximadamente 130 gramas, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física, química e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos Inquérito Policial da Delegacia de Polícia de Guarujá com auto de prisão em flagrante (fl. 1), , boletim de ocorrência (fl. 2-4), auto de exibição/apreensão (fls. 5-7), auto de constatação (fls. 8-10), antecedentes criminais do réu (fls. 33-40 e 77-84) e relatório da autoridade policial (fls. 60-61). Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 102-104).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 52-54). Foi concedida liberdade provisória ao réu (fls. 127-128) e o alvará de soltura foi cumprido em 15/08/2022 (fl. 151).

Oferecida a denúncia de fls. 68-70, o réu foi notificado pessoalmente (fl. 105) e apresentou resposta à acusação (fls. 117-119). A denúncia foi recebida em 15/08/2022 (fls. 127-128).

Durante a instrução, na audiência realizada em 19/10/2022 foram ouvidas duas

testemunhas comuns e interrogado o réu (fls. 163-169).

Encerrada a instrução na audiência, o Ministério Público apresentou memoriais requerendo a procedência da ação e a condenação do réu nos termos da denúncia, com a decretação do perdimento dos valores apreendidos.

A Defesa apresentou alegações finais em 10/11/2022 (fls. 173-178) requerendo a improcedência da ação e a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente requereu a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas - tráfico privilegiado, regime inicial aberto, substituição por pena restritiva de direito e que o réu não seja condenado a arcar com o pagamento das custas processuais, por ser pessoa pobre, sem condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO: É PROCEDENTE a presente ação penal.

Consigno, inicialmente, que: "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo diapasão:

"A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta'" (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).

Tanto a materialidade quanto a autoria do delito restaram demonstradas conforme auto de exibição e apreensão de fls. 05-07, auto de constatação preliminar de fls. 08-10, laudo toxicológico de fls. 102-104, bem como pela prova oral produzida no processo.

Vejamos o resumo do que foi apurado em audiência:

A testemunha PM Edinaldo Souza, quando ouvida em Juízo (fl. 169), disse que estava patrulhando com o parceiro e, próximo a Rua Chile, avistaram o réu sem camisa, com uma bermuda preta e com uma sacola na mão. Por isso, resolveram abordá-lo. Ele viu que seria abordado e fugiu, mas caiu logo a frente. Abordado, verificaram que na sacola tinha certa quantia de drogas e dinheiro. Levaram ele até a UPA e depois ao DP. Na sacola tinham porções de maconha, não se lembra de cocaína. Não conhecia o réu de outras abordagens e o reconheceu sem dúvidas. O local é conhecido como ponto de tráfico. Nunca tinha visto o réu na prática do tráfico no local. No momento da abordagem ele estava sozinho. Quando o avistaram ele estava com a sacola na mão, correu e caiu com a sacola na mão. Com a queda, conseguiram abordá-lo. No momento da abordagem não apareceu nenhum parente do réu. Se recorda que ele disse que morava na proximidade, confirmou que estava no tráfico, por necessidade. Essa confissão ele fez no momento da abordagem, mas não registrou no B.O. essa informação, pois não achou importante.

A testemunha PM Michel Clodoaldo, quando ouvida em Juízo (fl. 169), disse que estavam em patrulhamento no Perequê e avistaram o réu na esquina entre a Av. Amazonas e a Rua Chile. Quando ele avistou a viatura ele tentou correr, mas ele acabou caindo no meio do beco. Tinham visto ele com uma sacola, que abordado, constataram que tinha maconha, cocaína e certa quantia em dinheiro. Levaram ele para UPA e depois ao DP. Não se recorda a quantidade de porções de drogas localizada, mas não era muita, pois estavam numa sacola. Não se lembra se ele deu alguma versão no momento da abordagem. Nunca tinha abordado o acusado e o reconhece sem dúvidas. O local é conhecido como ponto de tráfico, fica próximo a um ponto de ônibus. Tinha um rapaz que aparentemente estava lá, mas ele acabou entrando no ônibus e não foi abordado. No momento não suspeitaram nada desse outro rapaz. Não conhecia o acusado. Ele informou que morava próximo, mas não lembra onde. Depois que ele foi abordado não apareceu nenhum parente dele. Quando o avistou ele estava na esquina da Av. Amazonas, com a Rua Chile, que é uma rua estreita que tem um beco ao final, onde conseguiu alcançá-lo. O ponto de ônibus fica a 10 metros de onde ele

estava.

O réu WALDEMIR ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA, quando ouvido em Juízo (fl. 169), disse que foi até a praia praticar esporte e retornou para sua casa. No caminho para sua casa passa por um ponto de tráfico, na Rua Chile, pois mora na Viela Serra Mar. Quando passou ali, viu uma movimentação, viu os traficantes correndo, mas continuou andando. No final do beco da Rua Chile, para acessar a Viela Serra Mar, deu de frente com o policial, que o abordou, o jogou no chão, o chutou. Ele questionou se tinha passagem e disse que sim, mas que não era quem estava correndo. O outro policial o colocou na viatura, onde eles o agrediram e perguntaram quem tinha corrido. Disse que não tinha nada a ver com os fatos. Na Delegacia o escrivão perguntou se queria depor e disse que não. Disse que tinha sido agredido, que tinham quebrado sua costela e não conseguia nem falar. A droga não é sua nem o dinheiro. Não sabe o que tinha na sacola. No momento, eles estavam com duas sacolas dentro do carro, não viu de onde eles pegaram. Não correu, somente andou e viu a molecada do tráfico correndo. Foi confundido. Teve passagem por assalto em 2014 e um tráfico em 2019, mas foi absolvido. O que pode ter acontecido é os policiais terem achado essa sacola e falarem que era sua, pois tem passagem. Os policiais mentiram quando disseram que estava com a sacola em mãos. Nunca viu os policiais. Mora com seus três filhos, mas fica com eles mais à noite, pois trabalha de dia. Mora no mesmo local há 11 anos.

Entendo, à luz das provas examinadas no curso destes autos, que a incriminação do acusado WALDEMIR ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA resultou positiva e inequívoca em relação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Perante a autoridade policial (fls. 18) o réu permaneceu em silêncio. Em juízo, o réu negou a prática do delito, conforme resumido acima.

Em que pese a negativa do réu, por ocasião de seu interrogatório, temos que a negativa do réu se revela isolada no acervo probatório dos autos, apresentando-se como exercício do direito natural de autodefesa, já que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo.

Entretanto, a negativa do réu não convence, porquanto há nos autos depoimentos coerentes e positivos dos policiais apontando o réu como autor do delito, não havendo dúvida acerca de seu envolvimento com a droga apreendida.

Tais depoimentos merecem credibilidade, não existem provas aptas a retirar a verossimilhança da versão dada pelos policiais e não prospera descartar seus depoimentos apenas com base em mero preconceito por sua atividade profissional.

Conforme Jurisprudência majoritária:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73.518/SP - rel. Min. Celso de Mello - j. 26.3.96 - DJ 18.10.96).

"Ora, os informes policiais devem ser cridos até prova em contrário, porque não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (RDTJRJ 7/287).

Os policiais responsáveis pela diligência apresentaram versão coerente e harmônica, digna de credibilidade, vez que, além de haverem prestado compromisso de dizer a verdade, não há nenhum indício de que possuam interesse em prejudicar injustamente o réu.

Diante dos depoimentos prestados e também analisando as provas presentes nos autos, à luz das regras de experiência, não pairam dúvidas quanto à traficância exercida, restando caracterizado que o acusado, estava envolvido com as drogas apreendidas, que trazia consigo para fins de entrega a consumo de terceiros. O laudo pericial de fls. 102-104, confirmou que a substância apreendida tratava-se de substâncias ilícitas cocaína e maconha.

As circunstâncias da abordagem, a quantidade, variedade e forma individualizada de acondicionamento das drogas (33 porções individuais de COCAÍNA e 31 porções

individuais de MACONHA), bem como do valor em dinheiro R\$ 114,00 (cento e quatorze reais) em espécie, não deixam dúvidas de que os entorpecentes se destinavam à comercialização, sendo impossível se acolher a pretensão absolutória da defesa, bem como não é possível a desqualificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006, ante a incompatibilidade da situação fática com a hipótese de mero consumo.

Demonstrada, pois, a ocorrência do crime de tráfico e comprovada a responsabilidade criminal do acusado WALDEMIR ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA, passo a dosar a pena a ser imposta.

O réu WALDEMIR ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA é reincidente (processo nº 0009169-36.2014.8.26.0223 - fls. 83), razão pela qual fixo a pena-base um sexto acima do mínimo do artigo 33 da Lei 11.343/06, ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual reputo como suficiente para reprimir e dissuadir o ilícito, em face da natureza e quantidade de entorpecente apreendida.

O réu NÃO faz jus ao benefício redutor do §4º do Art 33 da Lei 11343/06, porquanto ostenta Maus antecedentes criminais; e também por isso não faz jus a conversão em penas alternativas, porque o réu não atende aos requisitos legais.

O regime inicial é o FECHADO.

O réu pode apelar SOLTO.

O valor de cada dia-multa é o do piso salarial.

A detração será aferida pela VEC competente, oportunamente.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu WALDEMIR ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, nas penas de 5 (cinco) anos e 10 meses de reclusão, mais pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso, em regime FECHADO apelando solto, sem direito à conversão da pena corporal em penas alternativas, por ausência de requisito legal. Determino a destruição das drogas apreendidas, bem como o perdimento de bens e valores apreendidos, relacionados ao tráfico, na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão para cumprimento da pena remanescente perante a VEC competente.

PRIC. Guarujá, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA